

N. R.G. 3361/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione seconda civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Carlo Maddaloni	Presidente rel.
dr. Maria Elena Catalano	Consigliere
dr. Elena Mara Grazioli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **3361/2023** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 C.F. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliata in VIA OLMETTO 3 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. RIBECHI VANNI MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CAFAGNA PIETRO (*C.F._1*) VIA OLMETTO 3 MILANO;

APPELLANTE

CONTRO

AVV. *CP_1* (C.F. *C.F._2*), rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE POZZONE, 5 20121 MILANO presso il proprio studio

APPELLATO

avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
sulle seguenti conclusioni.

Per *Parte_1*

Voglia l'intestata Corte, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
In riforma dell'impugnata sentenza n. 9277/2023 emessa il 21/11/2023 dal Tribunale di Milano nel procedimento R.G. 56355/2019, comunicata e notificata in pari data:

In via cautelare anticipata

- sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva / l'esecuzione della sentenza, stante la palese fondatezza dell'impugnazione ed il grave ed ingiusto pregiudizio che l'appellante potrebbe conseguire dall'impugnazione;

Nel merito

- confermare l'ordinanza ex art. 294 c.p.c. di rimessione in termini della convenuta, per le ragioni in atti,
- rigettare le domande avversarie, per le ragioni in atti, poiché infondate in fatto e diritto;
- in subordine, per le ragioni in atti, nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'effettivo conferimento del mandato, e del parziale adempimento dello stesso, ridurre la pretesa attorea, tenuto conto della mancata previsione di un preventivo di spesa, alla minor somma di € 18.417,00 ex DM 55/2014;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, anche in ipotesi di accoglimento dell'eccezione subordinata di parte convenuta, stante la prevalente soccombenza rispetto all'oggetto della domanda attorea;
- condannare in ogni caso parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in misura che sarà ritenuta equa dal Giudice adito;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, dei due gradi di giudizio.

Per *CP_1* :

Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Seconda Civile,

- **Respingere** l'appello interposto dalla *Controparte_2* poiché inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 9277/2023.

Con vittoria di spese, spese generali 15% e competenze relative al presente grado di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto

L'avv. CP_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la CP_3 al fine di ottenerne la condanna al pagamento del compenso pari ad euro 86.038,40, maturato per l'attività professionale svolta in esecuzione di un mandato, prima conferito oralmente e poi confermato per iscritto, avente ad oggetto trattative per la vendita a terzi di partecipazioni societarie, detenute dalla società convenuta, nell'Hotel Colon SA sito in Barcellona.

Esponendo l'attore che all'esito di lunghe e laboriose trattative, era pervenuta una manifestazione di interesse da parte della Aina Capital S.L., disponibile ad acquistare il 72% del capitale detenuto dalla CP_3 per la somma di euro 48.000.000,00.

L'avv. CP_1 deduceva che a seguito della revoca del mandato da parte della cliente, aveva emesso la parcella per le proprie prestazioni, che tuttavia non era stata pagata.

La Parte_1 già CP_3 inizialmente contumace, costituitasi con comparsa depositata il 2-3-2022, veniva rimessa in termini, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.

La convenuta contestava il fondamento della domanda attorea, chiedendone il rigetto.

Dopo aver premesso come l'avv. CP_1 fosse stato per anni il legale di fiducia della signora Pt_2 amministratrice della CP_3 eseguendo diversi incarichi di consulenza per i quali aveva riscosso compensi per un ammontare di euro 91.983,37, la società convenuta disconosceva l'autenticità di contenuto e firma del presunto mandato del 12-4-2018 prodotto dall'attore, esponendo come un anno dopo, in data 29-4-2019, venuto meno il rapporto fiduciario con il professionista, erano stati revocati tutti i mandati conferiti al medesimo.

Aggiungeva la convenuta come la documentazione prodotta dall'attore fosse quasi tutta precedente al presunto mandato, e nella stessa si dava atto dell'assenza di volontà della amministratrice della CP_3 di vendere le quote societarie dell'Hotel Colon.

La CP_3 assumeva come in ogni caso l'avv. CP_1 non avesse correttamente adempiuto al mandato, posto che la scarsa documentazione prodotta dall'attore, successiva alla data del presunto mandato, si riferiva ad una trattativa avente ad oggetto la vendita del 100% delle quote dell'Hotel Colon, e non di quelle effettivamente in capo a CP_3, pari al 72,08%.

In via subordinata, attesa l'assenza di una pattuizione del compenso, chiedeva di riconoscersi questo nel minimo tariffario e quindi nell'importo di euro 18.417,00.

Il Tribunale di Milano, rimessa in termini la convenuta tardivamente costituitasi, risultando verosimile che la stessa non avesse avuto conoscenza, senza sua colpa, della notifica dell'atto di citazione, e rinnovata l'istruttoria orale, già espletata nella iniziale contumacia della CP_3, con la sentenza n.9277/2023, pubblicata il 21-11-2023, accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava la Parte_1 al pagamento in favore dell'avv. CP_1 della somma di euro 36.834,00 oltre interessi, ponendo a carico della convenuta le spese processuali.

Il percorso argomentativo del primo giudice si snoda nei termini che seguono.

Il tribunale rilevava come fosse documentato come dall'anno 2015 l'avv. CP_1, quale legale di fiducia della CP_3, avesse ricevuto da terzi proposte di avviare trattative per la cessione della partecipazione azionaria della CP_3 nell'Hotel Colon di Barcellona, comunicando loro l'assenza di un interesse della società alla vendita di tale partecipazione.

Il primo giudice osservava come, nel corso del 2018, la CP_3 aveva, a differenza del passato, manifestato un interesse alla cessione delle quote societarie in questione, tanto che erano state trasmesse dal fondo Aina Capital due lettere di intenti, la prima quanto all'acquisto del 100% delle quote dell'Hotel Colon, la seconda per l'acquisto della sola quota del 72,08%.

Secondo il tribunale, l'attività stragiudiziale eseguita dall'avv. CP_1 trovava riscontro nella documentazione prodotta in giudizio ed era stata confermata dall'istruttoria orale espletata.

Per la determinazione del compenso, il primo giudice utilizzava i parametri di cui al dm 55 del 2014, presi nel valore medio di euro 36.834,00, avuto riguardo al valore della pratica, superiore ad euro 32 milioni.

Detta sentenza è stata impugnata dalla Parte_1 in forza di cinque motivi di appello, con i quali si chiede, in via principale, di respingersi la domanda dell'avv. CP_1 od in subordine di ridurre il compenso alla minor somma di euro 18.417,00 corrispondente ai minimi della tariffa.

Alla prima udienza del 19-3-2024, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 10 settembre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.

Le parti depositavano tutte le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.

La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 10 settembre 2024, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.

Con il primo motivo l'appellante lamenta come erroneamente il primo giudice avesse ritenuto provati il conferimento di un mandato da parte della signora **Pt_2** legale rappresentante della **CP_3**, all'avv. **CP_1**, l'esistenza di colloqui tra la prima ed il Fondo Aina interessato all'acquisto delle partecipazioni nell'Hotel Colon, le presunte manifestazioni di interesse della signora **Pt_2** alla vendita delle dette partecipazioni.

Sempre nell'ambito del primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva attribuito rilevanza al documento, prodotto in copia e disconosciuto, avente ad oggetto la asserita conferma scritta del precedente mandato orale, e nella parte in cui era stata giudicata ammissibile una prova orale sull'esistenza dello stesso, in violazione dei limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c., ed era stato ritenuto capace a deporre il teste **Tes_1** nipote della signora **Pt_2**

Posto che nella prospettazione dell'avv. **CP_1**, il mandato era stato affidato congiuntamente al medesimo ed al sig. **Tes_1** quest'ultimo doveva essere ritenuto incapace a deporre ex art. 246 c.p.c., come tempestivamente eccepito.

Con il secondo motivo l'appellante assume come il tribunale fosse incorso in una contraddizione, affermando che l'incarico al **CP_1** era stato conferito sin dal 2015, ed al tempo stesso riconoscendo che nel periodo dal 2015 al 2017 la signora **Pt_2** aveva sempre affermato di non essere interessata alla vendita, come emergeva con evidenza dalle comunicazioni inviate dallo stesso avv. **CP_1** al Fondo Aina.

Con il terzo motivo la **CP_3** assume come, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non vi era prova che nel corso del 2018 la signora **Pt_2** mutando la propria precedente valutazione, avesse manifestato un interesse alla vendita delle partecipazioni.

Con il quarto motivo l'appellante lamenta come, anche in questo caso contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, nessun risultato avevano prodotto le presunte trattative seguite dall'avv. **CP_1**, posto che nessuna formale proposta era stata trasmessa alla **CP_3** od alla signora **Pt_2** e su questa circostanza l'appellante fonda la richiesta subordinata di ridurre il compenso al minimo previsto dalle tabelle del DM 55/2014.

Con il quinto motivo l'appellante censura il capo della sentenza che ha regolato le spese processuali, e l'ha condannata al pagamento di interessi di mora, assumendo che, avendo il tribunale accolto la domanda attorea per un importo inferiore alla metà di quanto chiesto, l'importo liquidato, nei massimi della tabella quanto alle fasi istruttoria e decisionale, era eccessivo, e non era giustificato, come ritenuto nella sentenza, dal fatto che l'esponente avesse ingiustificatamente rifiutato la proposta transattiva

formulata dal giudice, di definire la vertenza con un pagamento di euro 40.000,00, dal momento che la mancata adesione alla proposta era motivata dall'assenza di un incarico conferito all'avv. CP_1 .

I primi quattro motivi, che attesa la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono parzialmente fondati solo limitatamente al quantum del compenso da riconoscersi all'avv. CP_1 .

La valutazione del materiale istruttorio compiuta dal primo giudice, quanto all'esistenza di un incarico, da parte della legale rappresentante della CP_3 , per trattare con terzi la vendita delle quote societarie dell'Hotel Colon, deve essere confermata.

Deve premettersi come sia circostanza non contestata che nel periodo dal 2015 al 2019, l'avv. CP_1 fosse il legale di fiducia della CP_3 .

L'ampiezza dell'incarico conferito all'avv. CP_1 si ricava dallo stesso contenuto della comunicazione con la quale, in data 29-4-2019, la CP_3 e la signora Pt_2 interrompevano il rapporto professionale con l'avv. CP_1 (“..negli ultimi tempi è venuto a mancare il rapporto fiduciario che ha contraddistinto i nostri rapporti nel corso degli anni..sono quindi a comunicarti la mia volontà e quella delle società che rappresento di revocarti con effetti immediati non solo tutti i mandati a te conferiti ma altresì tutti i poteri connessi a procure o deleghe da me rilasciate e a te conferite...ti chiedo gentilmente di terminare unicamente la gestione riguardante la vendita de “Las Marinas” in Uruguay della quale provvederò a compensare l'eventuale parcella. Ti prego inoltre di volermi trasmettere le eventuali note spese ancora pendenti per l'attività sino ad ora svolta”).

Ciò posto, se può convenirsi con la difesa dell'appellante sul fatto che nessuna concreta trattativa per la vendita era stata svolta dall'avv. CP_1 , sino al 2017, attesa la chiara volontà della CP_3 di non voler cedere le proprie partecipazioni nell'Hotel Colon di Barcellona, l'istruttoria orale svolta ha dimostrato che nel 2018 l'avv. CP_1 venne incaricato di avviare una trattativa con il Fondo Aina per la compravendita delle dette partecipazioni, e che questa attività venne svolta dal professionista.

Ritiene il Collegio che debba anzitutto escludersi che il primo giudice abbia violato i principi posti dall'art. 214 c.p.c. e segg., secondo i quali, una volta avvenuto il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio, ove non sia raggiunta la prova della sua provenienza dalla parte che l'ha disconosciuta, il documento è inutilizzabile ai fini della decisione anche quale fonte di indizi.

Nella presente fattispecie, la scrittura datata 12-4-2018 (doc. 8 attore in primo grado), costituita dal mandato a trattare la vendita della partecipazione nell'Hotel Colon, conferita dalla CP_3 congiuntamente al dott. Persona_1 ed all'avv. CP_1 , prodotta in copia, è stata

disconosciuta dalla CP_3 , senza che l'avv. CP_1 abbia proposto istanza di verifica della stessa, il che priva il documento di ogni efficacia probatoria.

Secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, la parte interessata può comunque dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verifica - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (Cass. 33769\2019).

Come correttamente ritenuto dal primo giudice, dalla deposizione del teste Tes_1 può ricavarsi l'esistenza del mandato in contestazione.

Detta deposizione è ammissibile, non spiegando effetti, nel caso di specie, il disposto dell'art. 2721 c.c., ed il teste non è incapace a deporre ex art. 246 c.p.c.

Come insegna la Suprema Corte, il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c. per il valore eccedente quello di euro 2,58, atteso che l'art. 2721, comma 2 c.c., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed a ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata (Cass. 21411\2022).

Tenuto conto dei rapporti tra le parti, che vedevano l'avv. CP_1 come il legale di fiducia della CP_3 , incaricato di molteplici attività -tanto che nella comunicazione di revoca degli incarichi, questi neppure venivano menzionati in modo specifico, tranne uno, sottratto alla revoca- e dei rapporti di parentela tra il teste e la legale rappresentante della CP_3 (Tes_1 è il nipote della signora Pt_2 oggi defunta), è del tutto verosimile la conoscenza dei fatti da parte del primo, sì che deve confermarsi il corretto esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 2721 c.c., da parte del primo giudice.

Né ricorre una incapacità del predetto teste ex art. 246 c.p.c.

Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione "l'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati" (Cass. 26044\2023).

Tes_1 ha dichiarato di non avere mai chiesto o ricevuto alcun compenso, e di non avere intenzione di chiederlo.

Ciò esclude che lo stesso fosse, al momento della deposizione, portatore di un interesse giuridico tale da legittimarne la partecipazione al giudizio.

Il testimone ha dichiarato come la zia avesse deciso di affidargli l'incarico "perché desiderava essere resa edotta di ogni circostanza relativa alla trattativa", relativa alla cessione delle partecipazioni detenuta nell'Hotel Colon.

Il teste ha confermato che l'incarico aveva l'oggetto indicato nel documento sconosciuto, e prevedeva quindi un prezzo minimo di vendita, per il 72,08% di partecipazione nell'Hotel Colon, di euro 40 milioni.

Lo svolgimento delle trattative da parte dell'avv. *CP_1* è confermata dal teste avvocato *Testimone_2* incaricato dal Fondo Aina per l'acquisizione dell'Hotel Colon, che ha riferito dei contatti con l'avv. *CP_1*, che avevano comportato diversi incontri nello studio di quest'ultimo, e che avevano portato alla formulazione, in data 28-1-2019, di una bozza non vincolante di offerta che prendeva in considerazione l'acquisizione non più del 100% delle partecipazioni, ma solo la quota del 72,08 %.

Il teste ha poi confermato che la bozza di proposta corrispondeva a quella prodotta come documento n.9 da parte attrice, che prevedeva un corrispettivo, per la vendita della partecipazione del 72,08%, di euro 48 milioni.

Accertati quindi sia il conferimento dell'incarico di intraprendere trattative con il Fondo Aina, che la sua esecuzione, deve affrontarsi la questione della determinazione del compenso spettante al professionista, anche questo oggetto di contestazione da parte dell'appellante.

Osserva la Corte come la circostanza che il risultato dell'attività stragiudiziale dell'avv. *CP_1* abbia prodotto una mera bozza di offerta, non vincolante per la parte proponente, rende non condivisibile la decisione del primo giudice di utilizzare i parametri medi delle tabelle per la liquidazione dei compensi. Tenuto conto che non solo la compravendita non si è realizzata, ma che l'attività del professionista non ha prodotto una formale proposta di acquisto, ma una mera, si ripete, offerta non vincolante per il Fondo Aina, avuto riguardo ai criteri di cui al DM 55 del 2014 (come modificato) ed in particolare al criterio, sancito dall'art. 19, del risultato conseguito, è giustificato, ad avviso della Corte, un compenso parametrato al valore minimo delle tabelle, pari ad euro 18.417,00 e non a quello medio, come statuito nella sentenza impugnata.

In parziale riforma della sentenza impugnata, la *Parte_1* va pertanto condannata al pagamento in favore dell'avv. *CP_1* della somma di euro 18.417,00 oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c., dal 2-10-2019, data della costituzione in mora, al saldo.

Il quinto motivo è infondato, nella parte in cui si contesta la debenza degli interessi di mora, che non vi è dubbio spettino al creditore una volta rimasta senza esito l'intimazione di pagamento rivolta al

debitore, ed è assorbito quanto al capo delle spese processuali, che, a seguito della modifica della sentenza di primo grado, vanno nuovamente regolate.

Tenuto conto dell'esito complessivo del processo, che ha visto l'accoglimento della domanda di pagamento dell'avv. **CP_1**, per un importo inferiore alla domanda ma comunque rilevante, a fronte di una pretesa dalla **Parte_1** di nulla dovere, su quest'ultima devono gravare le spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile, (cause da euro 5.201 ad euro 26.000), delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.147\2022, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro 5.077,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, tenuto conto dei detti parametri, per le tre fasi, studio, introduttiva, e decisionale, non essendosi svolta quella istruttoria, in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla **Parte_1** ed in riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellante al pagamento in favore dell'avv. **CP_1** della somma di euro 18.417,00 oltre interessi come indicato in motivazione;
- b) condanna la **Parte_1** al pagamento in favore della parte appellata delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado, in euro 5.077,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, in euro 3.966,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2024

Il Presidente est. Carlo Maddaloni